



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE

nelle persone dei magistrati:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Domenico Bonaretti | Presidente rel. |
| - Maria Elena Catalano | Consigliere |
| - Caterina Apostoliti | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile d'appello, promossa con atto di citazione notificato in data 20.12.2019 e posta in deliberazione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del giorno 11 novembre 2020, vertente

TRA

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1* , con sede legale in Barcellona (Spagna), via Diagonal n. 621, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ombretta Fabe Dal Negro (c.f. *C.F._1*) e Stefano Candela (c.f. *C.F._2*) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Milano, via Brera n. 5,

appellante

E

Controparte_1 C.F. *P.IVA_2*), con sede legale in Milano, via Livio Cambi n. 5, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sergio Cesare Ceresa (c.f. *C.F._3*) e Sara Favaro (c.f. *C.F._4*) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Milano, via San Smpliciano n. 5,

Oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria

* * * * *

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante *Parte_1*

“Voglia l'Ecc.ma Corte di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare:

in via principale e nel merito,

- *accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 4884/2019 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione VI Civile, Giudice Dott.ssa Viola Nobili, nell'ambito del giudizio R.G. 11227/2015, pubblicata in data 22 maggio 2019;*
- *riconoscere l'abusività dell'escussione delle garanzie operata da [...] CP_1 per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte, dichiarando l'inefficacia del decreto ingiuntivo europeo emesso dal Tribunale di Milano in data 27 giugno 2014, R.G. 37045/2014 e della sentenza di condanna n. 4884 emessa dal Tribunale di Milano in data 21 maggio 2019;*
- *accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, che qui si riportano*

In via preliminare:

dichiarare la sospensione necessaria del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. per la pendenza di un altro giudizio avente ad oggetto una questione pregiudiziale;

Nel merito:

rigettare tutte le domande svolte da parte avversa in quanto infondate in fatto e in diritto, dichiarando, se ritenuto necessario, l'inefficacia del decreto ingiuntivo europeo emesso dal presente Tribunale di Milano in data 27 giugno 2014, R.G. 37045/2014;

e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;

In via subordinata:

- *nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto nel merito delle domande in via principale, limitare quanto dovuto da Pt_2 ad Controparte_1 alla somma riconosciuta a favore di Pt_3 a titolo di danni nel lodo arbitrale n. 10962/2019 pari ad Euro 141.269,47;*
- *riconoscere l'abusività dell'escussione anche con riferimento alle somme richieste a titolo di interessi eccedenti l'importo massimo garantito, dichiarando*

l'inefficacia della sentenza di condanna n. 4884 emessa dal Tribunale di Milano in data 21 maggio 2019;

In via istruttoria:

- *si chiede l'ammissione del lodo arbitrale pronunciato in data 12 dicembre 2018 dal Collegio Arbitrale con sede in Roma e reso esecutivo con decreto del Presidente del Tribunale di Roma in data 4 luglio 2019.*

In ogni caso,

con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”

Per l'appellata

Controparte_1

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis,

NEL MERITO:

RIGETTARE, *l'impugnazione e tutti i motivi di appello formulati dalla Pt_1 in quanto infondati in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, CONFERMARE*, integralmente la sentenza n. 4884/2019 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione VI Civile, Giudice dr.ssa Viola Nobili all'esito del giudizio RG 11227/2015 in data 22 maggio 2019 o comunque **ACCERTARE E DICHIARARE** che

Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di Garante, per tutti i motivi di cui in narrativa, è tenuta al pagamento, in favore di [...]

CP_1 dell'importo complessivo di euro 900.000,00, di cui euro 300.000,00 in forza della Warranty Bond n. 12004295, euro 300.000,00 in forza della Warranty Bond n. 12004296 ed euro 300.000,00 in forza della Warranty Bond n. 12004297, oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione, ovvero della diversa somma che verrà ritenuta in corso di causa; e per l'effetto, **CONDANNARE** Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a Controparte_1 la somma complessiva di euro 900.000,00, di cui euro 300.000,00 in forza della Warranty Bond n. 12004295, euro 300.000,00 in forza della Warranty Bond n. 12004296 ed euro 300.000,00, in forza della Warranty Bond n. 12004297, oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione, ovvero la diversa somma che verrà ritenuta in corso di causa.

IN VIA ISTRUTTORIA si reiterano le istanze formulate nel primo grado di giudizio.

IN OGNI CASO con spese legali rifuse per tutti i gradi di giudizio.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Parte_1 (già Org_1 e, in seguito, Pt_1 rilasciava in data 12.9.2012 tre garanzie (cd. Warranty Bond) del valore di € 300.000,00 ciascuna in favore di [...]

CP_1 (in seguito, Orga e nell'interesse di Controparte_2 (ora CP_3

infra, CP_3 . Tali *Warranty Bond* venivano emessi per tutelare Organi da eventuali vizi degli impianti fotovoltaici commissionati da CP_4 (infra, Pt_3 ad CP_3 con specifici contratti di appalto (cd. Org , Org_4 , *Procurement and Construction*) interessati da una operazione di *sale and lease-back*, in forza della quale Organi acquistava gli impianti da Pt_3 e subito glieli concedeva in locazione finanziaria.

A seguito del mancato raggiungimento degli *standard* produttivi indicati nei contratti d'appalto, Organi manifestava l'intenzione di escutere le tre garanzie in tre distinte comunicazioni rivolte alla sede legale spagnola di Pt_1 (inviate il 12.7.2013 e ricevute il 19.7.2013). Stante il mancato riscontro di Pt_1 Organi chiedeva e otteneva un decreto ingiuntivo europeo secondo le disposizioni del Reg. (CE) n. 1896/2006; quindi, a seguito dell'opposizione di Pt_1 promuoveva un giudizio ordinario dinanzi al Tribunale di Milano.

Con sentenza n. 4884/2019 in data 21-22.5.2019, il Tribunale di Milano accoglieva la domanda di Organi e, per l'effetto, condannava Pt_1 al pagamento della somma complessiva di € 900.000,00 (pari alle tre garanzie), oltre interessi legali dal 12.7.2013 al saldo. Richiamando una precedente sentenza del Tribunale (n. 4809/2018¹), il primo giudice osservava che la natura autonoma delle garanzie giustificava il diritto di Organi di richiederne l'escussione per l'intero ammontare. Inoltre, stante la pendenza di un giudizio arbitrale² insorto tra le parti dei contratti Orga per l'accertamento del preteso

¹ Con tale pronuncia, intervenuta nel contenzioso insorto tra CP_3 e Org si è accertata la validità delle garanzie escusse e il loro carattere vincolante anche nei confronti di Pt_1 la quale era stata chiamata in qualità di litisconsorte necessaria. Pt_1 ha successivamente proposto gravame davanti la Corte d'appello di Milano, che tuttavia, con sentenza n. 242/2020, ha integralmente confermato la decisione del Tribunale.

² Il contenzioso arbitrale *de quo* è stato avviato da Pt_3 per i vizi degli impianti realizzati da CP_3 (allora CP_2) nell'ambito dei contratti d'appalto Org , vizi comportanti, secondo Pt_3 una perdita di € 660.000,00 circa. La controversia è stata parzialmente decisa dapprima con il lodo arbitrale n. 10962/2019, reso in data 12.12.2018 e divenuto esecutivo il 4.7.2019. Con esso il collegio arbitrale ha attribuito al ritardo del Org (Organizzazione_6 l'impossibilità di decidere su uno dei quesiti inerente il *quantum* del danno per il mancato raggiungimento degli *standard* produttivi, mentre, con riferimento agli altri quesiti, ha condannato CP_3 al pagamento di una penale di € 141.269,47 e Pt_3 al pagamento di € 220.798,13 quale corrispettivo dei servizi resi da CP_3 nell'ambito di contratti Orga (*Operation and Maintenance Agreement*). Conclusasi poi l'ispezione del Org (che ha riconosciuto il raggiungimento di minori *standard* produttivi, implicanti la restituzione dei maggiori incentivi ricevuti e la rideterminazione al ribasso dei successivi incentivi, nonché l'eventuale adozione di sanzioni), Pt_3 ha avviato un secondo giudizio arbitrale per il riconoscimento dei danni derivanti dalla minore produzione energetica, quantificati in € 6 milioni circa. Tale procedimento

inadempimento di *Parte_4*, il Tribunale non ravvisava alcuna prova evidente dell'abusività dell'escussione. Infine, il giudice di prime cure riteneva, da un lato, la tempestività delle richieste (che, se pur pervenute alla sede legale spagnola di *Pt_1* soltanto il 19.7.2013, erano state inviate il 12.7.2013 e dunque prima dello scadere del termine di validità delle garanzie, indicato nel 15.7.2013) e, dall'altro, la debenza degli interessi legali anche oltre il previsto massimale (osservando che il ritardo nel pagamento era direttamente addebitabile a *Pt_1* che non aveva offerto alcuna prova evidente dell'abusività dell'escussione).

Con atto di citazione notificato il 20.12.2019, *Pt_1* impugnava la sentenza del Tribunale, chiedendone la sospensione in via cautelare, alla luce del minor importo (€ 141.269,47) oggetto della condanna disposta nel giudizio arbitrale (e di cui *Pt_1* asseriva di essere venuta a conoscenza dopo la sentenza impugnata). Nel merito, *Pt_1* proponeva tre motivi d'appello concernenti, in via principale:

- l'erroneità e/o contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui il primo giudice avrebbe dapprima affermato l'autonomia delle garanzie rispetto al rapporto principale e, successivamente, escluso l'abusività dell'escussione in forza dell'instaurazione del giudizio arbitrale avente ad oggetto l'inadempimento dei medesimi contratti *Orga*;

e, in via subordinata:

- la riduzione dell'importo da € 900.000,00 alla minore somma di € 141.269,00, accertata nel lodo arbitrale come penale dovuta per l'inadempimento di *CP_3*
- la carenza di motivazione con riferimento al pagamento degli interessi oltre il massimale delle garanzie.

In data 15.4.2020 *Organi* si è regolarmente costituita, contestando la richiesta di sospensione della sentenza e le domande avversarie per diversi motivi, sostanzialmente riconducibili a:

arbitrale si è concluso con il lodo in data 19.6.2020, che ha condannato *Parte_4* a corrispondere la somma di € 90.000,00 a titolo di arricchimento senza causa per il mancato raggiungimento dello "Scope of the Work", ossia la realizzazione di impianti in grado di godere delle tariffe incentivanti ("Subsidy") promesse nei contratti di *Org*.

- l'autonomia delle garanzie rilasciate da *Pt_1* rispetto al rapporto principale e il relativo diritto di *Organi* di chiederne l'intera ed immediata escussione, in quanto non si sarebbe configurata alcuna delle condizioni riconosciute dall'ordinamento come legittimamente ostative;
- l'esclusione della riduzione dell'importo, risultando ancora *sub iudice* la quantificazione del danno da inadempimento lamentato da *Pt_3*
- la correttezza della statuizione concernente il pagamento degli interessi sulle somme dovute e le spese sostenute anche oltre il massimale, superato a causa della decisione di *Pt_1* di non versare tempestivamente quanto dovuto.

Negli scritti conclusivi, *Pt_1* ha rilevato (cfr. comparsa conclusionale, pag.10) che, compensati i crediti reciproci riconosciuti dai due giudizi arbitrali, *CP_3* sarebbe risultata debitrice di *Pt_3* per soli € 20.000,00 circa, salvo poi vantare nei confronti di *Pt_3* un credito complessivo di € 40.000,00 circa (risultante dalla compensazione tra gl'importi riconosciuti dai lodi arbitrali e il credito vantato da *CP_3* che aveva provveduto al pagamento *in toto* delle spese arbitrali di entrambe le procedure, spese pari a € 64.935,85). *Pt_1* ha altresì ricordato come sia tuttora pendente, avanti alla Corte d'appello di Roma, il giudizio di impugnazione del secondo lodo, quello del 19.6.2020 (la circostanza viene indicata da *Pt_1* nella propria comparsa conclusionale, pag. 10, e non risulta contestata da *Orga* ; mentre l'impugnazione del primo lodo arbitrale risulta affermata nella propria comparsa conclusionale da *Organi* (cfr. pag 5, che richiama la e-mail del difensore di *Pt_3* *sub* doc. n. 5 , ma contestata da *Pt_1* in memoria di replica (cfr pag. 2).

A fronte della richiesta *ex art.* 351, comma 2, c.p.c., avanzata da *Pt_1* in data 8.7.2020, prima dell'udienza di comparizione si è tenuta l'udienza per la decisione sulla inibitoria, che è stata provvisoriamente disposta dalla Corte con ordinanza 22-23.7.2020, sul rilievo che le statuizioni dei lodi arbitrali potessero influire, sia pur nell'ambito della cognizione sommaria propria della fase, sull'apprezzamento di una possibile abusività dell'escussione per l'intero, come richiesta da *Organi*

Già in sede di prima udienza, differita al giorno 11.11.2020 in ragione dell'emergenza epidemiologica in atto, sono state precisate le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte, con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi. Fruiti i quali, la causa perviene ora in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il **primo motivo** d'appello, **Pt_1** censura la sentenza impugnata, ritenendo contraddittoria la parte in cui il giudice, dopo aver accertato la natura autonoma dei *Warranty Bond* rispetto al rapporto principale, ha ritenuto legittima la richiesta di **Organi** di escussione per l'intero delle tre garanzie, richiamando a sostegno l'azione arbitrale di **Pt_3** intesa a ottenere il risarcimento per circa € 660.000,00, a riparazione del danno sofferto per l'inadempimento di **CP_3** alle obbligazioni contenute nei contratti **Orga**.

Pt_1 ha altresì lamentato l'erroneità della pronuncia impugnata perché in contrasto con il lodo n. 10962/2019, in cui si accerta il corretto adempimento di **CP_3** ai contratti **Orga** (salvo condannare quest'ultima al pagamento di una penale di € 141.269,47 per il mancato raggiungimento degli *standard* produttivi; il collegio arbitrale, peraltro, riconosce in € 220.798,13 il debito di **Pt_3** verso **CP_3** a titolo di compenso per l'esecuzione dei contratti di manutenzione **Organ**, connessi ai contratti di **Org**).

Il motivo è infondato e non può trovare accoglimento.

Va premesso che un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr Cass. SU 12.4.2019 n. 10380, SU 20.1.2020 n. 1078, in Dejure) ritiene sussistente una motivazione contraddittoria quando *“gli atti del processo, specificamente indicati nel gravame, inficiano radicalmente, dal punto di vista logico, l'intero apparato motivazionale e non invece quando sono stati coerentemente e adeguatamente valutati nel provvedimento di merito, seppur in modo diverso rispetto alla tesi prospettata”*.

Ciò posto, deve osservarsi, in primo luogo, che l'appellante sembra aver decisamente travisato il ragionamento del primo giudice, il quale, in modo chiaro e nient'affatto perplesso, ha senz'altro riconosciuto la natura autonoma delle garanzie rispetto al

rapporto principale, richiamandone le clausole che prevedono “la rinuncia a ogni eccezione”³ e il pagamento “a prima richiesta”⁴.

Soltanto dopo tale accertamento, che fonda il riconoscimento dell'autonomo diritto di **Organi** di escutere le tre garanzie per l'intero, il primo giudice ha ritenuto di non dover trascurare neppure l'ipotesi di un'eventuale abusività dell'esercizio di tale diritto, che – se adeguatamente dimostrata – avrebbe potuto giustificare l'opposizione di **Pt_1**. E ha osservato che l'azione proposta dal committente in sede arbitrale per il riconoscimento di ingenti danni conseguenti all'inadempimento di **CP_3** esclude(va) l'evidenza di una prova *liquida ed incontestabile* dell'abusività della richiesta e con ciò la stessa possibilità di ritenere ravvisabile e fondata la cd. *exceptio doli generalis seu praesentis*, l'unica⁵ che, nel caso in esame, facendo valere come “*evidente, certo ed incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento*” (Cass. civ. SS.UU. 18.2.2010 n. 3947), avrebbe permesso di dichiarare abusiva l'escussione.

Va quindi escluso ogni rilievo di contraddittorietà nel richiamo del primo giudice al procedimento arbitrale **Parte_5**.

In secondo luogo, appare decisamente infondata anche la doglianza relativa alla pretesa erroneità della motivazione per contrasto con i fatti – successivamente – accertati in sede arbitrale, posto che risulta pacifica in causa la pendenza avanti la Corte d'Appello di Roma dell'impugnazione proposta – almeno – avverso la seconda decisione arbitrale.

³ Invero, la clausola n. 3 così recita: “... *waiving any exceptions and notwithstanding any oppositions (even in court) by the Contractual Party, or third parties, or pending disputes on the existence and amount of the credit*” (ossia, “con rinuncia a qualsiasi opposizione o eccezione (anche in giudizio) da parte della Parte Contrattuale, o di terzi, o derivanti da controversie pendenti sull'esistenza e l'ammontare del credito”).

⁴ Sempre la clausola n. 3 prevede che: “... *the Pt_1Org will be obliged to pay to UCL, by no later than 15 days after the first written request [...] the amount that the Principal or Org itself will indicate as due under the Agreement*” (ossia “la **CP_5** si impegnerà a corrispondere a **Org** entro 15 giorni dalla prima richiesta scritta [...] la somma che la Parte del rapporto principale o la stessa **Org** indicheranno come dovuta secondo i termini dell'Accordo”).

⁵ Si osserva che Cass. civ. SS.UU. n. 3947/2010 (*sub* § 9.4), oltre all'*exceptio doli generalis seu praesentis*, indica altri limiti al regime autonomo del *Garantievertrag*, tra cui la validità del contratto di garanzia, l'inesistenza del rapporto garantito e la nullità del contratto-base. Tali limiti, tuttavia, non rilevano ai fini del presente giudizio, in quanto: **(i)** la sentenza n. 242/2020 della Corte d'Appello di Milano – a conferma della pronuncia del Tribunale n. 4809/2018 (richiamata nella sentenza qui appellata) – si è ampiamente espressa in favore della validità dei contratti autonomi di garanzia; **(ii)** risultano pacifiche in causa sia la validità dei *Warranty Bond*, sia l'esistenza del rapporto garantito.

Pertanto, gli argomenti addotti dall'appellante si ritengono insufficienti a dimostrare un'illogicità intrinseca della motivazione e, inoltre, non si ravvisano altre valide ragioni (*i.e. prove evidenti, certe ed incontestabili*) per discostarsi dalla valutazione espressa dal Tribunale.

2. Esclusa, dunque, la contraddittorietà e/o erroneità della pronuncia del Tribunale, occorre vagliare il **secondo motivo** d'appello, con cui **Pt_1** ha chiesto, in via subordinata, la riduzione della somma dovuta. A tale proposito, l'appellante sostiene che la richiesta escussione da parte di **Organi** andrebbe, al più, limitata alla somma portata dal lodo n. 10962/2019, che ha condannato **CP_3** al pagamento del minore importo di € 141.269,47, a titolo di penale per il mancato raggiungimento dei livelli produttivi pattuiti nei contratti di **Orga**.

Anche tale motivo è da ritenersi infondato.

Il rigetto del motivo d'appello deve necessariamente tener conto della natura autonoma delle tre garanzie "a prima richiesta", qui in esame, con rinuncia espressa di **Pt_1** a proporre eccezioni alla richiesta di pagamento ("*waiving any exceptions and notwithstanding any oppositions*"), cui sarebbe dovuto seguire il versamento della somma indicata da **Organi** (€ 900.000,00) nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta ("*the Pt_1 will be obliged to pay to Orga by no later than 15 days after the first written request [...] the amount that the Principal or UCL itself will indicate as due under the Agreement*").

In tema di contratti autonomi di garanzia, giova ricordare che, con costante orientamento, la Cassazione ha affermato che "*l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore*" (Cass. Civ. 11.12.2019, n. 32402; cfr. sul punto, anche Cass. Civ. 22.11.2019 n. 30509, in linea con

l'orientamento tracciato da Cass. SS.UU. 18.9.2010 n. 3947). Inoltre, merita ricordare che se il *Garantievertrag* mantiene una relazione di accessorietà, quest'ultima intercorre non con il rapporto principale, ma con l'interesse economico sotteso all'obbligazione principale (cfr. Cass. SS.UU. 18.9.2010 n. 3947, § 9.3). Ne discende che si possa procedere, in tesi, all'elisione ovvero riduzione del valore da corrispondere, soltanto ove l'interessato provi in maniera incontrovertibile il venir meno di tale interesse economico (cfr. Cass. SS.UU. cit., § 9.4⁶).

Orbene, alla luce di quanto sinora illustrato, non sembra possibile riconoscere la "riduzione" richiesta dall'appellante, poiché manca tuttora una prova *evidente, certa ed incontestabile* di un minor danno derivante dall'inadempimento di CP_3 dei contratti di Orga.

Invero, a seguito della conclusione di entrambi i procedimenti arbitrali, definiti (il primo) con il lodo del 12.12.2018 e (il secondo) con il lodo del 19.6.2020, risulta pacificamente pendente davanti alla Corte d'Appello di Roma l'impugnazione del secondo lodo arbitrale, mentre l'impugnazione del primo è stata affermata dalla Organi nella propria conclusionale, ma prontamente contestata da Pt_1 (cfr sopra, pag. 7).

Per le ragioni esposte, dunque, non sussistono i requisiti per riconoscere la riduzione dell'importo dovuto come richiesto dall'appellante. Anzi, l'accoglimento del motivo potrebbe, in tesi, pregiudicare irrimediabilmente Organi privandola della integrale

⁶ In merito ai limiti del regime delle garanzie autonome, Cass. SS.UU. 18.9.2010 n. 3947 (§ 9.4) ha ritenuto ammissibili le eccezioni che seguono, purché: "le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia (Cass. n. 3326/2002 cit.) ovvero al rapporto garante/beneficiario (Cass. n. 6728/2002, sul diritto del garante di opporre al beneficiario la compensazione legale per un credito vantato direttamente nei suoi confronti); il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito (Cass. n. 10652/2008, in motivazione, "trattandosi pur sempre di un contratto (di garanzia) la cui essenziale - quindi inderogabile - funzione è quella di garantire un determinato adempimento"); la nullità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (Cass. n. 3326/2002; n. 26262/2007; n. 5044/2009); sia proponibile la cd. exceptio doli generalis seu presentis, perchè risulta evidente, certo ed incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causa (nel senso che il garante non è autorizzato ad effettuare pagamenti arbitrariamente intimatigli, a pena di perdita del regresso nei confronti del debitore principale: Cass. n. 10864/1999; n. 917/1999; n. 5997/2006; in generale, sull'obbligo del garante di opporre l'exceptio doli a protezione del garantito dai possibili abusi del beneficiario, Cass. n. 10864/1999; n. 5997/2006; n. 23786/2007; n. 26262/2007; sull'obbligo del garante di fornire la prova certa ed incontestata dell'esatto adempimento del debitore ovvero della nullità del contratto garantito o illiceità della sua causa: Cass. n. 3964/1999; n. 10652/2008), mentre discussa è la conseguenza della impossibilità sopravvenuta della prestazione principale non imputabile al debitore (che, secondo una recente giurisprudenza di merito - App. Genova 25 luglio 2003 - sarebbe a sua volta causa di estinzione della garanzia)."

garanzia pattuita per la eventuale corresponsione di tutto quanto riconosciuto come dovute nelle sedi competenti.

In ogni caso, tale decisione, all'evidenza, non preclude in alcun modo, ove ne sussistano i presupposti, l'esercizio del diritto di rivalsa di **Pt_1** nei confronti di **CP_3** e del diritto di quest'ultima di recuperare, nei confronti delle controparti, le somme eventualmente accertate come non dovute.

3. Con il **terzo motivo**, **Pt_1** lamenta la carenza di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto dovuti gli interessi anche oltre il massimale delle garanzie. In particolare, il primo giudice non avrebbe tenuto conto della buona fede di **Pt_1** nell'opporvi all'escussione e del fatto che il riconoscimento degli interessi in eccesso si sarebbe risolto, sostanzialmente, in una sanzione al legittimo esercizio di un proprio diritto.

Il motivo è infondato.

Sul punto, valga richiamare la già citata giurisprudenza delle Sezioni Unite, che individua la causa del contratto autonomo di garanzia *“nel trasferire da un soggetto a un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no [...] per la sua indipendenza dall'obbligazione, esso (i.e. il contratto autonomo di garanzia, ndr) si distingue, pertanto, dalla fideiussione, giacché [...] il garante si obbliga (non tanto a garantire l'adempimento del debitore principale, quanto piuttosto) a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore”* (Cass. SS.UU. 3947/2010 cit., § 9.3).

In ragione di tale funzione - propria delle garanzie con cui **Pt_1** si era impegnata a tenere indenne ^{Organi} dall'inadempimento di **CP_3** e a corrispondere la somma indicata dal garantito *a prima richiesta* (*“by no later than 15 days after the first written request”*) e con *rinuncia alle eccezioni* (*“waving any exceptions and notwithstanding any oppositions”*) - è da ritenersi che, in mancanza di una prova evidente, cioè *liquida ed incontestabile*

dell'abusività, *Pt_1* avrebbe dovuto corrispondere senza indugio la somma richiesta da *Organi*. Il previsto massimale non può infatti costituire un limite al mancato tempestivo adempimento imputabile a una precisa scelta del garante/debitore non conforme a diritto.

Gli interessi legali sono quindi dovuti, anche oltre il massimale, a decorrere dalla richiesta di *Organi* (12.7.2013), come statuito dal primo giudice, senza, in punto decorrenza, specifiche contestazioni dell'appellante.

L'insufficienza delle ragioni poste a fondamento dei motivi d'appello comporta il rigetto dell'impugnazione di *Parte_1* e la conferma integrale della sentenza del Tribunale di Milano n. 4884 resa in data 21-22.5.2019.

Alla soccombenza seguono le ulteriori spese del grado, che, tenuto conto del valore della controversia, della quantità e qualità delle questioni trattate e dunque dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato, oltre che dei criteri e dei parametri tutti di legge (D.M. 55/2014 e 37/2018 modifiche), alla Corte pare congruo liquidare in complessivi € 16.000,00 oltre spese generali (15%) e oneri di legge (iva e cpa), se e in quanto dovuti.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte di *Parte_1* dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 *bis*, D.P.R. 115/2002.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria, diversa o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

- I. rigetta l'appello proposto da *Parte_1* con atto notificato il 20.12.2019 e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale n. 4884 resa in data 21-22.5.2019;

- II. condanna *Parte_1* a rifondere a *Controparte_1* le ulteriori spese del grado, che liquida in complessivi € 16.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) e oneri di legge (iva e cpa), se e in quanto dovuti;
- III. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della soccombente del doppio contributo unificato *ex art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002*, come modificato dalla l. n. 228/2012.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2021

Il Presidente est.

Domenico Bonaretti